

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אליהו רביבו
שלום דנינו
דוד אמסלם
יולי יואל אדלשטיין
דוד ביטן
חנוך דב מלביצקי
אוריאל בוסו
לימור סון הר מלך

2310/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור הנפת דגל של מדינת אויב או של ארגון טרור או של הרשות הפלסטינית במרחב הציבורי), התשפ"ג–2023

- הוספת סעיפים 151 א ו-151 ב
1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 151 יבוא:
- "איסור הנפת דגל 151 א. המניף דגל של מדינת אויב, של ארגון טרור או של של מדינת אויב או הרשות הפלסטינית במרחב הציבורי, למעט של הרשות באירוע רשמי של מדינת ישראל, דינו מאסר שנה הפלסטינית במרחב הציבורי וקנס שלא יפחת מ-5,000 שקלים חדשים.
- הנפת דגל 151 ב. שני אנשים לפחות שנתקהלו ומניפים במרחב בהתקהלות במרחב הציבורי דגל של מדינת אויב, של ארגון טרור או הציבורי דינו כדין של הרשות הפלסטינית, ייראו כהתקהלות אסורה, והמשתתף בהתקהלות אסורה, דינו מאסר שנה התקהלות אסורה אחת וקנס שלא יפחת מ-10,000 שקלים חדשים."
2. תיקון סעיף 153 בסעיף 153 לחוק העיקרי, אחרי "להתפרע" יבוא "או שהם מניפים דגלים בניגוד לסעיף 151 א."

¹ ס"ח התשל"ז עמ' 226

דברי הסבר

מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית מאפשרת לאזרחיה למחות בנושאים בהם הם חולקים על החלטות הרשויות המוסמכות. הצעת החוק זו מבקשת להציב קו אדום בין מחאה לגיטימית למחאה שבמהלכה מתנוססים דגלים של מי שאינו מכיר במדינת ישראל או מהווה סכנה לקיומה ולאסור על הנפת דגלים כאלה.

כיום, חוק העונשין קובע בסעיף 151 איסור על התקהלות של אנשים אשר יש יסוד סביר כי כוונתם להפר את השלום. כמו כן, סעיפים 152-154 קובעים את התנאים להתקהלות אסורה אשר הופכת להתפרעות, וכן את התנאים שבהם ניתן לתת הוראות למתפרעים להתפזר.

על פי המוצע בתיקון חקיקה זה, התקהלות שבמהלכה מוצגים דגלים של מדינות אויב, של ארגוני טרור או של דגלי הרשות הפלסטינית בפומבי היא התקהלות אסורה ויהיה ניתן לפזרה בהתאם.

נוסף על כך, הצעת חוק זו קובעת כי הנפת דגלי מדינת אויב, דגלי ארגון טרור או דגלים של הרשות הפלסטינית במרחב הציבורי, ישויות עוינות לישראל אשר תומכות במחבלים, תהווה עבירה פלילית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/1291/24), על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/3040/24) ועל ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/3867/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/617/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)